



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE

Il Tribunale Ordinario di Roma, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario Caterina Silvana Cerenzia, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r. g. 59504/2016 promossa da:

Parte_1 *CodiceFiscale_1*)

con il patrocinio dell'Avv. Giannicola Scarciolla ,
con Studio in Teramo (TE), via Galileo Galilei 118/A
- Indirizzo Telematico-

OPPONENTE

contro

CP_1 C.F. *P.IVA_1*)

Con il patrocinio dell'Avv. Mario Mancusi
c/o Avv. Emanuele Di Monte
con Studio in Roma, via Ottaviano, 9
- Indirizzo Telematico-

OPPOSTA

nonché

Controparte_2 E

Controparte_3

[...] HIAMATI

(CONTUMACI)

Controparte_4

[...] DI CP_1

INTERVENUTA EX ART. 111 C.P.C.

Controparte_5

Con il Patrocinio dell'Avv. Marco Pesenti

con Studio in Roma, via Po , 12

- Indirizzo Telematico-

MANDATARIA

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo- Finanziamento

Conclusioni:

All'udienza del 14 giugno 2022 le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei rispettivi scritti difensivi. La causa è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato a CP_1 il sig. Parte_1 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 11676/16 , R.G. n. n. 28416/16 , emesso dal Giudice del Tribunale di Roma in data 17.05.2016, pubblicato in data 17.05.2016, con il quale è stato disposto, a carico dell'opponente il pagamento della somma di €. 13.854,40, oltre interessi dalla domanda e le spese del procedimento monitorio.

Il credito ha ad oggetto il contratto di finanziamento n. 708519 per l'importo di € 13.150,00 da estinguersi mediante versamento di n. 72 rate mensili, sottoscritto dal sig. Parte_1 in qualità di coobbligato in solido con Controparte_3 . Il predetto credito è stato ceduto da Organizzazione_1 a

CP_1

Nel merito, l'opponente ha contestato la debenza del credito asserendo la propria estraneità al contratto di finanziamento, disconoscendo il contratto e le relative sottoscrizioni.

L'opponente ha altresì rilevato che al finanziamento sarebbero stati unilateralmente applicati interessi illegittimi, anatocistici e usurari; pertanto ha chiesto al Tribunale di provvedere con l'applicazione dell'art. 1815, secondo comma, c.p.c.

Parte opposta si è costituita ed ha contestato integralmente la domanda; ha insistito per la conferma del decreto ingiuntivo previa concessione della provvisoria esecuzione ed ha chiesto altresì di essere autorizzata alla chiamata del terzo nella persona di *Controparte_2* (che ha curato i rapporti con la finanziaria) e di *Controparte_3* (coobbligato), ai fini di una eventuale manleva.

Entrambi i chiamati sono rimasti contumaci.

Nelle more del giudizio si è costituita la Soc. *Controparte_4* e, per essa la mandataria, *Controparte_5*

La causa è stata istruita con l'ausilio di CTU grafologica e successivamente rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del 14 giugno 2022 ; quindi trattenuta in decisione in pari data con l'assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle rispettive comparse conclusionali e memorie di repliche.

Il Giudice, letti gli atti ed esaminata la documentazione ivi allegata, ritiene infondata la domanda di parte opponente e la respinge per le motivazioni che seguono.

Con riferimento alla eccepita applicazione di interessi illegittimi, si può constatare come tutte le condizioni economiche siano espressamente indicate nel contratto di finanziamento: accettate e sottoscritte dall'opponente anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c.

Per quanto riguarda l' eccezione di interessi anatocistici, applicati al contratto , si rileva che in tema di anatocismo non è sufficiente affermare l'esistenza di dette circostanze, senza che queste risultino supportate da validi riscontri probatori.

Noto, infatti, è il principio secondo cui, chi eccepisce il difetto di anatocismo assume non solo l'onere di dimostrare se, e in che misura, tali interessi indebiti siano stati computati, ma ha anche l'onere di provarne l'esatto ammontare (cfr. Tribunale di Chieti, 15-12-2005, in P.Q.M., 2006; Tribunale di Lecce, 23-10-2017).Le doglianze avversarie sono infondate, generiche e, in ogni caso, prive di riscontro probatorio.

L'opponente ancora ha sollevato l'eccezione di interessi usurari arbitrariamente imposti dal Contraente forte e, a dimostrazione delle proprie ragioni ha individuato il superamento del tasso soglia operando la sommatoria degli interessi – corrispettivi e moratori.

La prospettazione dell'opponente non è condivisa: in particolare, non è corretta la tesi secondo cui l'interesse di mora debba essere sommato a quello convenzionale, confrontando poi tale somma con il tasso soglia antiusura previsto per gli interessi convenzionali dalla legge n. 108 del 1996. Infatti, qualora il debitore divenga moroso, il tasso di interesse di mora non si aggiunge agli interessi corrispettivi, ma si sostituisce agli stessi: gli interessi corrispettivi si applicano sul capitale a scadere, costituendo appunto il corrispettivo del diritto del mutuatario di godere la somma capitale in conformità al piano di rimborso graduale (art. 1815 cod.civ.), mentre gli interessi di mora si applicano solamente sul debito scaduto (art. 1224 cod.civ.).

La clausola contrattuale che prevede, nell'ipotesi di ritardato pagamento, l'applicazione del tasso moratorio sull'intero importo delle rate scadute non comporta affatto una sommatoria di tassi, in quanto la base di calcolo, alla quale si applica il solo interesse moratorio, rimane cristallizzata nell'importo della singola rata.

Tale previsione peraltro è legittimata dall'art. 120 D.Lgs. n. 385/1993, come modificato dal D. L.vo 349/99, e dalla Delibera del CICR del 9/2/2000, il cui art. 3 così dispone: "Nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento".

L'applicazione degli interessi moratori sull'importo delle rate scadute non solo non può essere reputata illegittima (in quanto conforme all'art. 3 della delibera CICR del 9/2/2000), ma nemmeno può influire sulla determinazione del tasso effettivo, essendo anatocismo ed usura fenomeni distinti ed autonomamente disciplinati. Al riguardo pare sufficiente osservare che i tassi medi che sono oggetto di rilevazione non comprendono interessi anatocistici e che sussiste una ovvia esigenza di uniformità fra dato in valutazione e parametro di riferimento.

La Suprema Corte, intervenuta sul punto, ha chiarito che: *“in prospettiva del confronto con il tasso soglia antiusura non è corretto sommare interessi corrispettivi ed interessi moratori. Alla base di tale conclusione vi è la constatazione che i due tassi sono alternativi tra loro: se il debitore è in termini deve corrispondere gli interessi corrispettivi, quando è in ritardo qualificato dalla mora, al posto degli interessi corrispettivi deve pagare quelli moratori; di qui la conclusione che i tassi non si possano sommare semplicemente perché si riferiscono a basi di calcolo diverse: il tasso corrispettivo si calcola sul capitale residuo, il tasso di mora si calcola sulla rata scaduta; ciò vale anche là dove sia stato predisposto, come in questo caso, un piano di ammortamento, a mente del quale la formazione delle*

varie rate, nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi, attiene ad una modalità dell'adempimento dell'obbligazioni gravante sulla società utilizzatrice di restituire la somma capitale aumentata degli interessi; nella rata concorrono, infatti, la graduale restituzione del costo complessivo del bene e la corresponsione degli interessi; trattandosi di una pattuizione che ha il solo scopo di scaglionare nel tempo le due distinte obbligazioni” (cfr. Cass., 28-06-2019, n. 1744).

Nel merito:

la pretesa creditoria per cui è causa trae origine dal contratto di finanziamento sottoscritto dall'opponente in qualità di coobbligato in solido, così come si evince dal mero esame visivo del contratto (cfr. DOC. nominato “contratto” allegato a comparsa di costituzione e risposta di CP_1),

Parte opponente ha negato di aver preso parte al contratto di finanziamento disconoscendo le firme ivi apposte come proprie, costringendo parte opposta a proporre istanza di verifica

Il Consulente Tecnico d'Ufficio, Dott.ssa Persona_1 dopo lo svolgimento delle operazioni peritali in merito al procedimento di verifica delle quattro firme apposte al contratto di finanziamento oggetto del presente giudizio ha così concluso: *“In conclusione alle risultanze peritali derivate dalle analisi e dai confronti tra le firme in verifica e le comparative e conseguentemente alle rilevazioni delle similarità sostanziali qualitative nella continuità di collegamento letterale, nella natura grafomotoria, nella gestualità, nei collegamenti dinamici, nel modello ideografico, nel movimento esecutivo letterale e nella qualità della pressione, orientative di uno stile grafico individuale con elevato significato d'identificazione in analisi peritale, si determina l'autenticità delle quattro sottoscrizioni apposte al contratto n. 708519 con riferibilità alla mano di Parte_1 ”*

Oltre alla perizia che sconfessa le affermazioni dell'opponente, di essere egli estraneo al contratto, va altresì evidenziato che il contratto di finanziamento oggetto di ricorso monitorio ha previsto espressamente come modalità di rimborso il pagamento a mezzo RID su conto corrente;

dall'estratto ex art. 50 tub risulta che l'opponente abbia inizialmente proceduto al rimborso del finanziamento, sospendendo successivamente il rimborso delle rate; da tanto si evince che il disconoscimento della sottoscrizione sia incompatibile con l'iniziale pagamento delle rate

Infine, anche le doglianze relative al rapporto di fideiussione gravante sul Sig. Parte_1 sono destituite di fondamento atteso che, indagando sulla volontà dei contraenti come emerge dal dato testuale del contratto, il Sig. Parte_1 non ha inteso garantire l'adempimento del Sig. Controparte_3 ma si è obbligato, in solido con quest'ultimo, ex artt. 1292 c.c. e seguenti, all'adempimento de quo.

Il corredo documentale prodotto in sede monitoria è senz'altro idoneo a dimostrare la legittimità della pretesa creditoria azionata della società deducente atteso che, spetta al debitore (e non al creditore) fornire la prova dell'esatto adempimento della propria obbligazione: *“il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento* (in tal senso: cfr. Cass., SS. UU., 30-10-2001, n. 13533.; Cass., 11-04-2013, n. 8901).

Per le motivazioni sin qui esposte la domanda di parte opponente non è suscettibile di accoglimento e va rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo in ogni sua statuizione.

Alla soccombenza di Pt_1 Nello consegue la condanna alle spese di questo giudizio, liquidate in favore di CP_1 e di Controparte_4 come in dispositivo, con riferimento ai criteri di cui al D.M.55/2014 e con adozione dei parametri medi ivi previsti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario come in epigrafe, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

- ✓ Respinge l'opposizione proposta da Parte_1 nei confronti di Controparte_6
[...] e conferma in ogni sua statuizione il decreto ingiuntivo n.11676/16 , R.G. n..28416/16, emesso dal Tribunale di Roma in data 17.05.2016,
- ✓ Condanna altresì la parte opponente al pagamento delle spese di questo giudizio, liquidate a favore di CP_1 e di Controparte_4 secondo le rispettive competenze - nella misura di € 4.835,00 per compensi professionali, oltre alle spese generali i.v.a., c.p.a. come per legge.
- ✓ Pone definitivamente a carico del soccombente le spese necessarie per la CTU.

Così è deciso.

Roma, 16 marzo 2023

Il Giudice Onorario
(Caterina Silvana Cerenzia)